

1500146-13.2020.8.26.0439

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Comarca: Pereira Barreto

Foro: Foro de Pereira Barreto

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... cominada, fixo a respectiva pena-base do crime de tráfico de drogas em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, há a agravante duas agravantes, a reincidência e a prática de crime contra vítima idosa, não existindo atenuantes, assim aumento a pena em 1/3, fixando-a em 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pereira Barreto

Foro de Pereira Barreto

1ª Vara Judicial

Rua Francisca Senhorinha Carneiro, S/N, Pereira Barreto-SP - cep 15370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500146-13.2020.8.26.0439 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500146-13.2020.8.26.0439

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2031580/2020 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 9833595 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 120/20/109 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2031580 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 120/20/109 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2031580 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 120/20/109 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou YAGO CARDOSO RAMOS pela prática do crime de roubo.

Segundo a denúncia, no dia 29/01/2020, por volta das 11:10h, na Rua Francisca Senhorinha Carneiro, 1661, nesta Cidade e Comarca, o denunciado subtraiu um aparelho celular de marca Samsung pertencente a vítima José Pereira de Souza, maior de 60 anos, e depois empregou violência contra o ofendido para assegurar a detenção da coisa alheia para si. Segundo apurado, no contexto de tempo e espaço acima descrito, o denunciado, imbuído da vontade de se apropriar de bens alheios, pulou o

muro da residência da vítima, se apossou de uma foice que se encontrava na edícula do imóvel e, mediante grave ameaça exercida com a arma branca e com o rosto parcialmente encoberto, rendeu a vítima (à época, com 81 anos), subtraindo o aparelho celular que se encontrava no bolso do idoso. Ato contínuo, quando o idoso virou o rosto, pedindo ao denunciado que não fizesse aquilo com ele, Yago o empurrou ao chão, machucando seu braço esquerdo, evadindo-se do local na sequência, na posse do celular. Informes obtidos junto à operadora de telefonia VIVO revelaram que o celular roubado fora utilizado pelo indiciado no período de 29 de janeiro de 2020 (data do crime) a 02 de fevereiro de 2021 (fls. 36/37), o que culminou no direcionamento das investigações em face de Yago, o qual fora reconhecido fotograficamente pela vítima. Registre-se que a equipe de investigação da Polícia Civil apurou que o implicado, já conhecido nos meios policiais pela prática de crimes contra o patrimônio, três meses após os fatos, foi preso em flagrante por outros dois furtos nas proximidades da residência da vítima (cf. Relatório de Investigação de fl. 47), precisamente de um de veículo, celular e objetos que se encontravam em seu interior, bem como de uma bateria de caminhão, sendo a condenação levada a efeito nos autos n. 1500247-50.2020.8.26.0439 recentemente confirmada pelo Tribunal de Justiça (cf. documento 1). Não bastasse, Yago já ostentava a condição de reincidente específico, em virtude de condenação definitiva anterior por furto nos autos n. 0000082-19.2016.8.26.0439 (transitada em julgado em 12.09.2016 - documento 2), possuindo ainda condenação definitiva por igual delito nos autos n. 0001304-90.2014.8.26.0439 (transitada em julgado em 30.03.2015 - documento 3). A denúncia foi recebida às fls. 182/183.

Citado, foi apresentada resposta à acusação (fls. 250/254)

Realizada a audiência de instrução e julgamento, as partes apresentaram memoriais de alegações finais.

Fundamento e decido.

Entendo que a ação deve ser julgada parcialmente procedente, havendo provas suficientes de autoria e materialidade do crime de receptação do celular da vítima José Pereira de Souza, motivo porque recorro à emendatio libelli para refutar o enquadramento típico da conduta como roubo.

É certo que a vítima não pode reconhecer completamente o rosto do acusado, pois a pessoa que o roubou tentou ocultar seu rosto, no momento da ação criminosa. A vítima fez menção à compleição física do ladrão, sendo que a suspeita recaiu uma pessoa que teria conversado com a vítima dias antes do crime. Nesse ponto, a vítima reconheceu a foto do réu como a pessoa que teria lhe pedido um cigarro dias antes, quando a vítima estava na porta de casa utilizando seu celular. Perguntada se reconheceu a voz, a vítima declarou em juízo que não tinha certeza pela forma que o réu falou com ele no dia, mas achou parecida com a voz da pessoa que teria a abordado dias antes.

Assim, o reconhecimento da voz deveria ser confirmado em juízo, o que seria importante do convencimento sobre a autoria do roubo, até porque a vítima ressaltou que no dia da ação o suspeito estava com o rosto coberto.

Destaco que a principal prova da autoria seria a utilização efetiva do celular por Yago após o crime, que ocorreu no dia 29/01/2020 às 11:10h. Conforme leitura do ofício fora indicada as datas entre 29/01/2020 a 20/02/2020, sem haver a precisão da hora ou do dia específico em que o chip fora utilizado por Yago. Assim, após a operadora informar que o réu Yago utilizou o aparelho roubado, conforme ofício de fls. 36/37, constando o chip ativo desde 08/11/2019, ele foi chamado para esclarecer os fatos tendo apenas negado o roubo e dizendo que não tinha aparelho celular.

É certo que a versão de Yago é pouco convincente, motivo porque entendo estar provado que ele, de fato, utilizou o aparelho roubado, tendo assim adquirido coisa alheia produto de roubo, conduta que se amolda ao crime descrito no art. 180 do CP. A vítima disse que a pessoa entrou em sua casa e se apoderou de uma ferramenta, sendo que anunciou o assalto pedindo o celular. A vítima, ao levantar para tirar o celular do bolso, foi interrompida pelo assaltante que tirou o celular do bolso e empurrou com o braço, vindo a vítima a cair. Afirma que nesse momento a pessoa

estava com o rosto coberto e ficando a vista apenas os olhos. Suspeita que o assaltante é um moço que se aproximou dele no dia anterior, quando estava sentado na frente de casa com o celular à mostra. Afirma que a pessoa se aproximou e pediu um cigarro e ficou olhando o celular.

A testemunha Fabiano Marçal da Costa disse que a vítima foi até a delegacia falando sobre o roubo, sendo realizadas diligências infrutíferas. Disse que chegou um ofício da operadora com os dados do Yago, sendo que mostraram a foto dele para vítima, tendo ela confirmado que seria o autor do roubo, sendo que ele chegou a passar pelo local antes do crime. Disse que ele foi preso depois dos fatos nas proximidades da casa da vítima. Disse que acompanhou o reconhecimento fotográfico, mostrando a foto no celular, tendo que a vítima disse que ele seria o mesmo rapaz que passou em sua casa e pediu com copo d'água. Disse que foram mostradas várias fotos inicialmente, quando não se sabia a autoria. Depois da chegada do ofício da operadora, mostraram apenas a foto.

A testemunha Policial Luis Fernando Baroni declarou que foi registrado o roubo, a princípio com a autoria incerta. Foi enviado um ofício a operadora, sendo que veio a resposta que Yago usou o celular da vítima, inserindo um chip em nome dele.

Mostraram a foto recente do Yago, tendo a vítima reconhecido pelos olhos e voz.

A testemunha PM Josias Dreger Catão Neto disse que o réu é conhecido nos meios policiais e que já participou de prisão em flagrante envolvendo Yago, sendo ele acusado por furtos na cidade. Disse que não tem conhecimento se praticou roubo, apenas tendo conhecimento sobre a prática de furtos.

O réu negou a prática do roubo e disse que apenas pratica furtos, sendo que teria a conduta de confessar os crimes que comete. Disse que conhece a vítima porque a casa do tio do interrogado fica na mesma rua. Afirmou que é possível que tivesse passado na rua. Negou que tivesse conversado com a vítima anteriormente. Disse que não usou o celular da vítima alegando que foi vítima de estelionato, em que outra pessoa teria usado o CPF para ativar a linha. Alega que perdeu os documentos mas nunca registrou boletim de ocorrência porque perdeu apenas o CPF e não o RG.

Conforme informação do ofício de fl. 36/37 a linha está habilitada no CPF do réu, havendo informações sobre o endereço em Pereira Barreto, verificando-se ainda que a habilitação ocorreu em 08/11/2019. Assim, temos que a versão do réu não está corroborada pelos elementos mínimos de convicção, ressaltando que ele não tem nenhum registro da perda do documento e tampouco existem indícios de que seu nome fora utilizado para prática de estelionatos. Por outro lado, temos que a vítima o identificou como a pessoa que passou na frente de sua casa dias antes, sendo tal fato negado pelo réu, que deu explicação evasiva no sentido de que passava na rua por ser a mesma onde morava seu tio.

Destaco que o réu não mencionou a questão da perda do documento em sede policial, sendo que é muito sugestiva a inovação após ter ele o conhecimento de depoimento de terceira pessoa ouvida na Delegacia sobre o uso do Imei, apresentando versão idêntica na fase judicial.

É de se destacar que o réu foi preso em flagrante pela prática de furto em local próximo a residência da vítima, porém entendo que as provas indiretas sobre o envolvimento do roubo ao senhor José são insuficientes para atribuir ao réu a prática da subtração. Entretanto, sustento que o uso do aparelho roubado e a ocultação dessa situação pelo réu, que sequer trouxe uma explicação plausível para o uso do aparelho demonstrado pela prova documental, são suficientes para extrair o dolo da conduta descrita no art. 180 do CP.

Por fim, entendo que as provas colhidas são suficientes para respaldar a condenação do réu pelo crime de receptação, estando isolada nos autos a versão por ele apresentada.

Passo a dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal:

Culpabilidade: não é acentuada, eis que inexistem elementos que possam demonstrar a maior reprovabilidade da conduta.

Motivos: os motivos são desconhecidos.

Circunstâncias: normais à espécie.

Consequências: normais à espécie.

Personalidade: julgo prejudicada a análise ante a ausência de prova técnica apta a

subsidiar um juízo de valor concreto sobre tal circunstância judicial.

Comportamento da vítima: permanece neutra essa circunstância.

Antecedentes: o réu tem maus antecedentes e é reincidente. Para fins de configurar maus antecedentes utilizarei a condenação definitiva perante 2ª Vara Judicial desta comarca referente à ação Penal nº 0001304-90.2014.8.26.0439 (0001047-15.2015.8.26.0509),. Como reincidência utilizarei o processo nº 0000082-19.2016.8.26.0439 (0004885-29.2016.8.26.0509) com pena extinta em 19/10/2017. As demais, condenações são posteriores a esse fato, motivo porque não podem ser computadas.

Conduta social: não há informações sobre a conduta social do agente.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, aumento a pena em 1/6, que deve incidir sobre a diferença entre a pena máxima e mínima cominada, fixo a respectiva pena-base do crime de tráfico de drogas em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, há a agravante duas agravantes, a reincidência e a prática de crime contra vítima idosa, não existindo atenuantes, assim aumento a pena em 1/3, fixando-a em 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado devido à reincidência do réu.

Com relação a pena de multa, fixo-a no mínimo legal, qual seja, 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Impossível conceder a suspensão condicional do processo e a substituição das penas devido à ausência das condições legais dispostas nos arts. 77 e 44 do Código Penal. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial, para CONDENAR o réu YAGO CARDOSO RAMOS a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo pela prática do crime descrito no art. 180 do Código Penal, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Defiro o direito de apelar em liberdade.

Custas pelo réu.

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se ao TRE, informando-o acerca da condenação, para fins de suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, III, da CF); b) Encaminhe-se o Boletim Individual, devidamente preenchido, ao Instituto de Identificação; c) Expeça-se Guia de Execução de Pena;

P.I.C.

Pereira Barreto, 29/04/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA